



ANALISTA
NATHALIA MASSON
DIREITO CONSTITUCIONAL
AULA 10

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Tema: Nacionalidade

1. Introdução
2. Espécies de nacionalidade
3. Nacionalidade secundária
4. Diferenças de tratamento entre brasileiros natos e naturalizados
5. PERDA da nacionalidade
6. Língua e símbolos oficiais

Tema: Direitos políticos

1. Conceito
2. Art. 16: Princípio da Anterioridade Eleitoral
3. Hipóteses de privação dos direitos políticos

INTRODUÇÃO

- Base Normativa:

- * Art. 12, CF/88

- * Lei nº 13.445/2017 (Lei nova de Migração)

- * Declaração Universal dos Direitos do Homem:

Art. XV:

1. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade.

2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade.

Conceitos importantes:

- * Povo: elemento pessoal que forma o Estado (apenas os nacionais – natos e naturalizados)

- * Nacionalidade: vínculo jurídico político com o Estado (relação do povo com o Estado)

- * População: mais amplo; todas as pessoas que estão no território (abarca povo, estrangeiro e apátrida)

- * Apátrida/heimatlos: sem nacionalidade

- * Polipátrida: múltiplas nacionalidades

- * Estrangeiro: possui vínculo jurídico político com país alheio

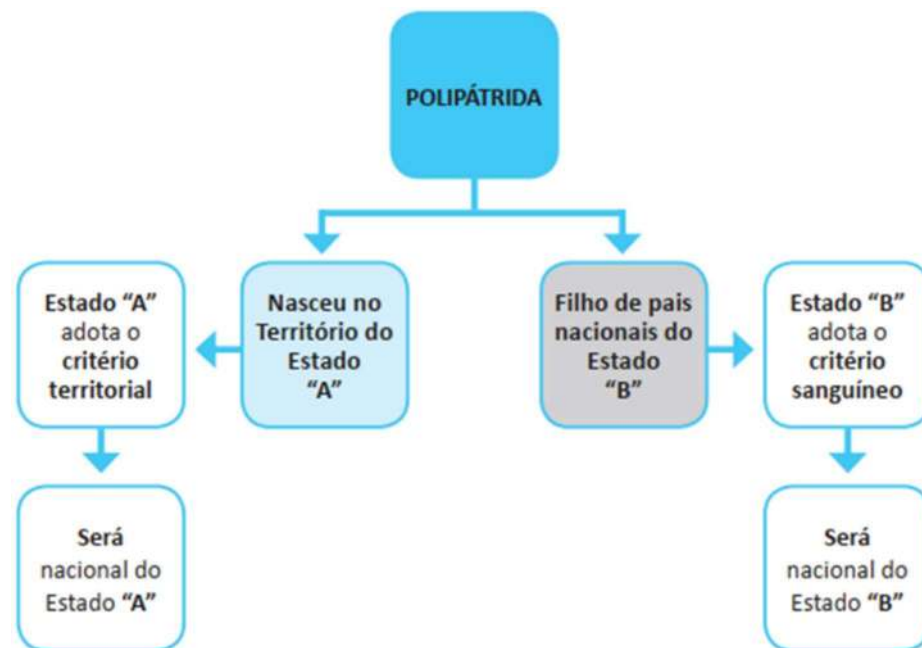
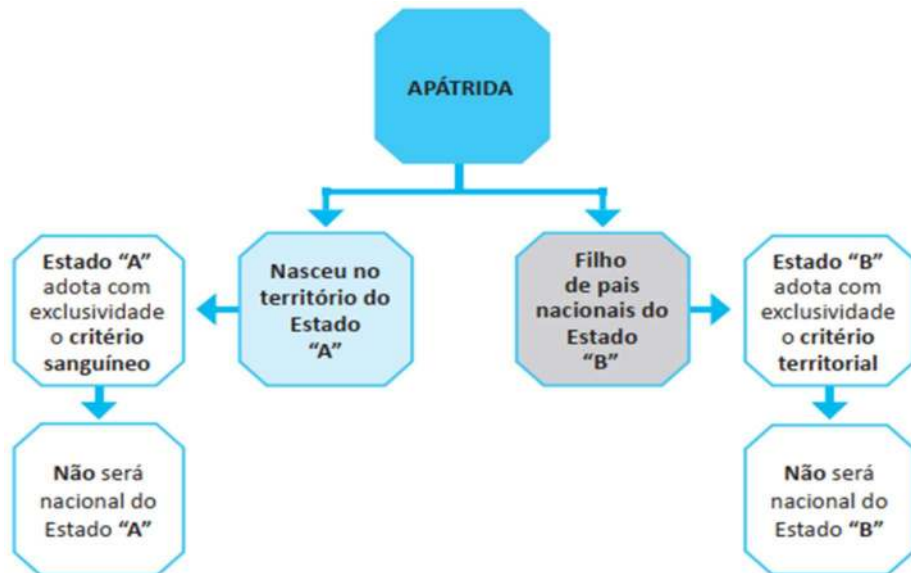
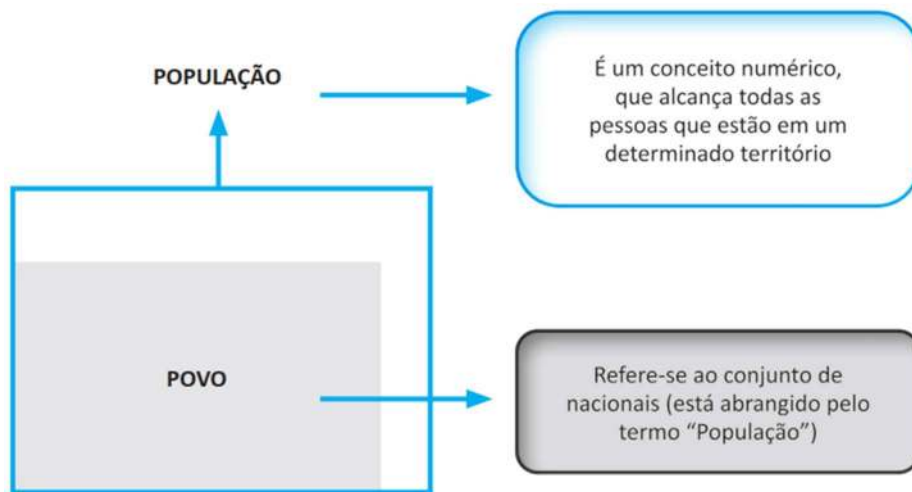
- * Cidadão: nacional em pleno exercício dos direitos políticos

Atenção: para ser cidadão, deve ser nacional

- * Nação: envolve todos os presentes no território, possuindo laços objetivos e subjetivos (tradições, hábitos, costumes, língua) – matriz sociológica

“O termo ‘**nação**’ designa um agrupamento humano homogêneo cujos membros, localizados em território específico, são possuidores das mesmas tradições, costumes e ideais coletivos. Vinculados (objetivamente) no aspecto histórico, cultural, econômico e linguístico, estes indivíduos partilham, também, laços invisíveis, tais como a consciência coletiva e o sentimento de comunidade.”

MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm.



“O termo ‘nação’ designa um agrupamento humano homogêneo cujos membros, localizados em território específico, são possuidores das mesmas tradições, costumes e ideais coletivos. Vinculados (objetivamente) no aspecto histórico, cultural,

econômico e linguístico, estes indivíduos partilham, também, laços invisíveis, tais como a consciência coletiva e o sentimento de comunidade.” MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm.

Espécies de nacionalidade



Nacionalidade primária/originária (brasileiros natos)

4 caminhos:

- Art. 12, I, 'a', CF/88
- Art. 12, I, 'b', CF/88
- Art. 12, I, 'c' – 1ª parte, CF/88
- Art. 12, I, 'c' – 2ª parte, CF/88

1º caminho: critério territorial

- “**Art. 12.** São brasileiros:

I - natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país; “

- **Exceção ao critério territorial**



-Ambas as características devem ser acumuladas (ambos pais estrangeiros + algum deles estar a serviço de seu país de origem)

- Situações hipotéticas:

(i) Imagine que um casal de italianos, Stefano e Valentina, esteja no Brasil em férias no litoral nordestino. Estando Valentina com uma gravidez já bastante avançada, suponha que eles resolvam esticar a temporada praiana e aguardem em território nacional o nascimento do bebê (chamado Camilo). Quando Camilo nascer, será considerado brasileiro nato?

R- Sim, pelo critério jus solis.

(ii) Pensemos agora, em outro cenário. Suponha que um casal de estrangeiros, esteja no Brasil em razão de Marcelo Moreno, boliviano, compor o corpo diplomático da Bolívia. Sua esposa, Inês Pedriel, argentina, está grávida e aqui nasce o filho deles, Juanzito. Ele será nato?

R- Não, pois um dos pais está prestando serviço ao eu país.

(iii) Imagine agora o seguinte cenário: Pierre é francês, mas está no Brasil a serviço do governo da Itália. Sua esposa, também francesa, está grávida e o acompanhou na viagem. Se a criança nascer em nosso território, será brasileira nata?

R- Sim, pois ainda que um dos pais esteja a serviço de um país estrangeiro, não é o país de origem deste (é francês e está a serviço da Itália)

(iv) Suponha que um diplomata inglês esteja no Brasil a serviço do seu país de origem e aqui conheça Anitta, brasileira. Juntos eles têm um filho, que nasce em nosso território, enquanto o pai presta serviços à Inglaterra. Pergunto: essa criança é brasileira nata?

R- Sim, pois a mãe é brasileira

▪ Observações finais sobre o critério territorial:

Obs.1: Exceção = regra consuetudinária

Obs.2: O que é o território nacional?

-Todas as terras que estejam delineadas pelos limites geográficos do país

Obs.3: Território nacional por extensão ficcional:

i) navios ou aeronaves públicos (ou requisitados)

ii) navios ou aeronaves privados brasileiros

2º, 3º e 4º caminhos:



- Esses caminhos (critérios) precisam ser somados ao critério sanguíneo
- Critério sanguíneo nunca será suficiente, devendo sempre existir essa soma com algum outro
- Note que o critério sanguíneo não quer dizer que os pais devem ser natos, basta que sejam brasileiros (natos ou naturalizados)

2º caminho: critério sanguíneo + critério funcional

- “Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;”



MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm,.

3º caminho: critério sanguíneo + registro

▪ “**Art. 12.** São brasileiros:

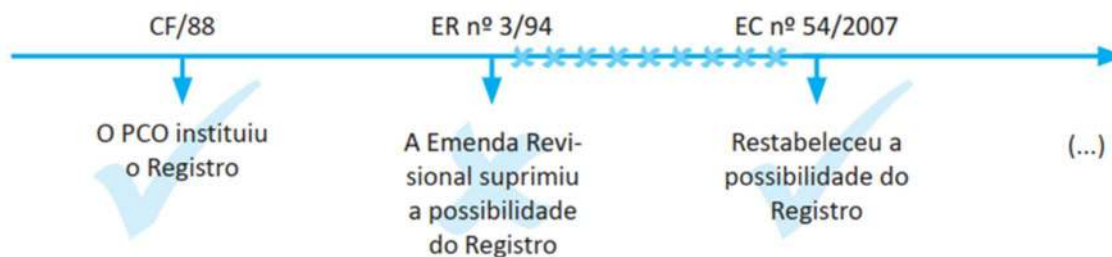
I - natos:

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007)”



MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm,.

Art. 95, ADCT: Os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 1994 e a data da promulgação desta Emenda Constitucional, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em ofício de registro, se vierem a residir na República Federativa do Brasil. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007)



4º caminho: critério sanguíneo + critério residencial + opção confirmativa

▪ “**Art. 12.** São brasileiros:

I - natos:

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007)”

▪ “**Art. 109.** Aos juízes federais compete processar e julgar:

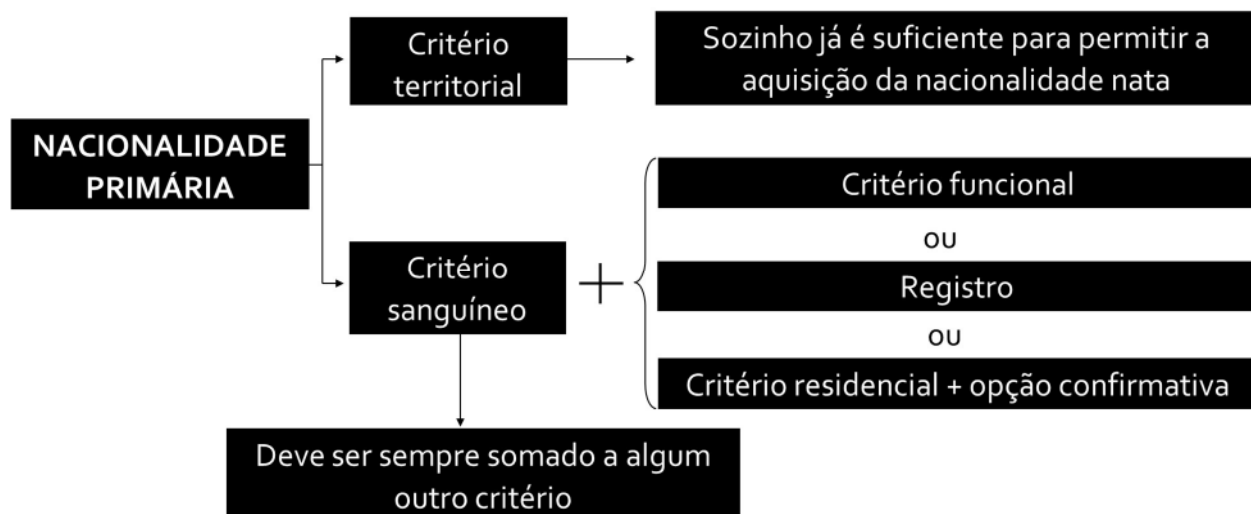
X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;”

▪ Note que se trata de OPÇÃO

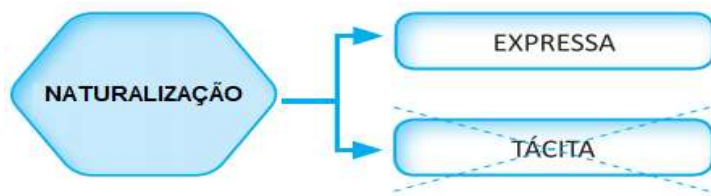
▪ Deve respeitar o critério residencial (deve residir no país)



MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm.



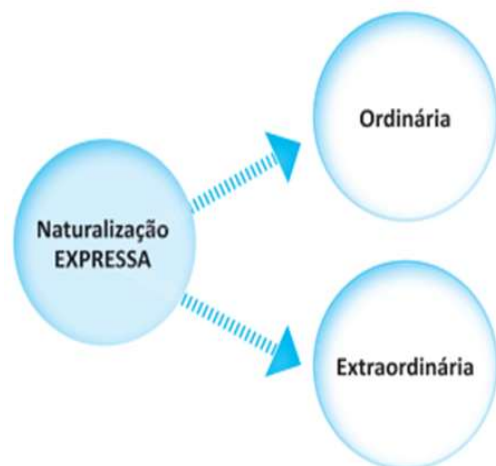
Nacionalidade secundária



Naturalização tácita

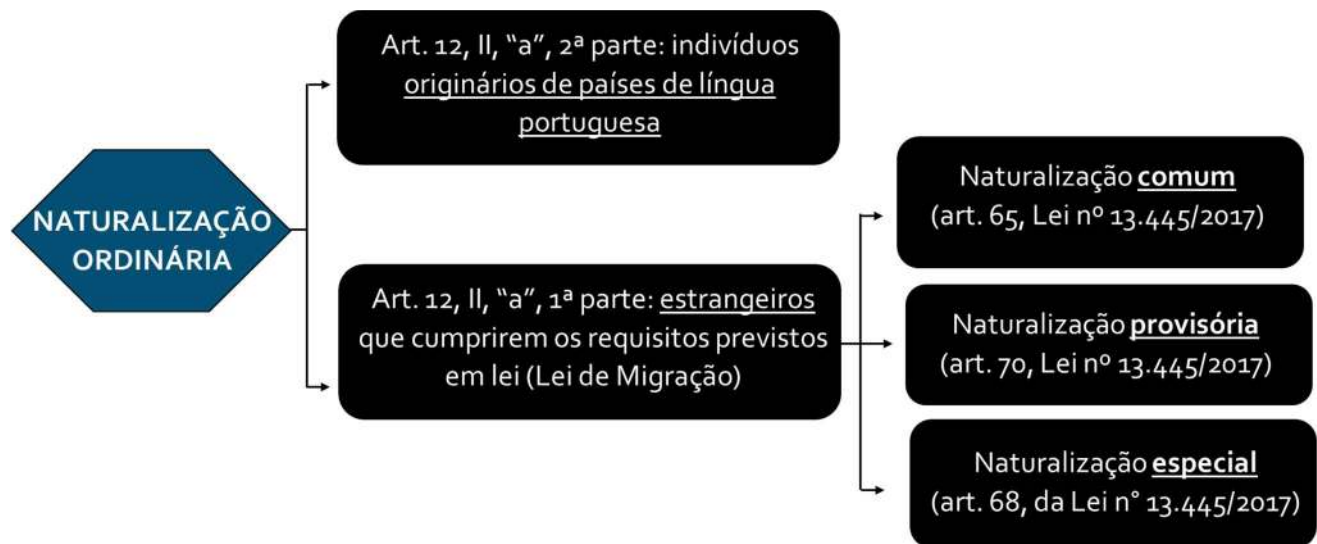
- **Constituição de 1824, art. 6º, IV:** "São cidadãos brasileiros: todos os nascidos em Portugal, e suas possessões, que sendo já residentes no Brazil na época, em que se proclamou a independência nas províncias, onde habitavam, adheriram à esta expressa, ou tacitamente pela continuação da sua residência" (sic).
- **Constituição de 1891, art. 69, § 4º:** "São cidadãos brasileiros: os estrangeiros, que achando-se no Brasil aos 15 de novembro de 1889, não declararem, dentro em seis meses depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo de conservar a nacionalidade de origem"
- Hoje **NÃO** cabe a naturalização tácita
- Na CF/88 somente é adotada a naturalização expressa

Naturalização expressa



MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm,.

A) Naturalização ordinária



“Art. 12. São brasileiros:

II - naturalizados:

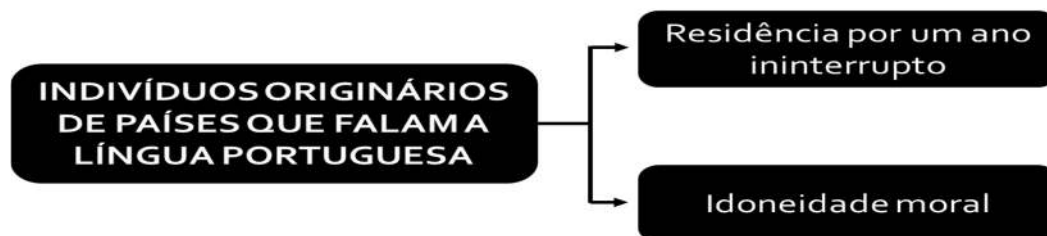
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;”

Originários de países de língua portuguesa

“Art. 12. São brasileiros:

II - naturalizados:

a) (...) exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;”



Estrangeiros que cumprirem os requisitos previstos em lei

“Art. 12. São brasileiros:

II - naturalizados:

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira (...);”

Naturalização comum:



Naturalização provisória (para estrangeiros)

-Para quem chega no Brasil com menos de dez anos e que

-Até dois anos depois de atingir a maioridade, manifesta interesse na naturalização

Lei 13.445/17 “**Art. 70.** A naturalização provisória poderá ser concedida ao migrante criança ou adolescente que tenha fixado residência em território nacional antes de completar 10 (dez) anos de idade e deverá ser requerida por intermédio de seu representante legal.

Parágrafo único. A naturalização prevista no caput será convertida em definitiva se o naturalizando expressamente assim o requerer no prazo de 2 (dois) anos após atingir a maioridade.”

Naturalização especial (para estrangeiros)

-Cônjuge/companheiro a mais de cinco anos de quem integra o serviço brasileiro no exterior ou

-Quem foi parte de missão diplomática do Brasil

Lei 13.445/17 “**Art. 68.** A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro que se encontre em uma das seguintes situações:

I - seja cônjuge ou companheiro, há mais de 5 (cinco) anos, de integrante do Serviço Exterior Brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior; ou

II - seja ou tenha sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do Brasil por mais de 10 (dez) anos ininterruptos.”

-Satisfeitos todos os requisitos da CF/88 e Lei: o estrangeiro tem direito público subjetivo a obtenção da naturalização ordinária?

“Mesmo que satisfeitos todos os requisitos listados na Constituição e na lei, **não se pode falar em direito público subjetivo** à obtenção da naturalização ordinária. A concessão de nacionalidade é ato de soberania estatal do Presidente da República, que pode, discricionariamente, negar-se a concedê-la.” ¹

“Em ambas as hipóteses previstas no artigo 12, II da Carta da República, a concessão da naturalização é discricionária. Por se tratar de ato de soberania estatal, não existe direito público subjetivo do estrangeiro, mesmo quando cumpridas as exigências jurídicas, à obtenção da naturalização ordinária. No caso dos lusoparlantes, o advérbio "apenas" ("... exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral") significa a dispensa de outros requisitos, e não a existência de um direito subjetivo do requerente.”²

B) Naturalização extraordinária

-“Art. 12. São brasileiros:

II - naturalizados:

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)”



Obs. residência é diferente de permanência: nada impede que existam viagens longas para fora do território, fator que não gera impedimento para a residência permanente no país

¹ MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional Salvador: Juspodivm,

² NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 16ª ed. São Paulo: Método, 2021, p. 559.

*** Satisfeitos todos os requisitos da CF/88: o estrangeiro tem direito público subjetivo a obtenção da naturalização extraordinária?**

“Por último, e contrariamente ao que se passa na naturalização ordinária, na via extraordinária o preenchimento de todos os requisitos constitucionais é suficiente à aquisição da nacionalidade (existe direito público subjetivo à naturalização extraordinária). Assim, se o indivíduo reside no país ininterruptamente por mais de quinze anos, não tem nenhuma condenação penal e requer a naturalização, esta lhe será concedida – não há discricionariedade para o Presidente da República, que não poderá recusar o pleito. Esta é a conclusão da doutrina majoritária e encontra fundamento no próprio texto constitucional, quando este expressamente determina serem brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, “desde que requeiram a nacionalidade brasileira”, isto é, desde que apresentem o pedido de aquisição da nacionalidade.”

“Para a aquisição da naturalização extraordinária são exigidos, além do requerimento do interessado, quinze anos de residência ininterrupta e ausência de condenação penal (CF, art. 12, II, "b"; Lei 13.445/2017, art. 67). Em virtude da expressão contida no dispositivo constitucional ("desde que requeiram"), entende-se que, preenchidos os três requisitos constitucionais, há direito público subjetivo à obtenção da nacionalidade brasileira. A Portaria expedida pelo Ministro de Estado da Justiça, através da qual a naturalização é formalmente reconhecida, tem caráter meramente declaratório.” NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 16ª ed. São Paulo: Método, 2021, p. 559.

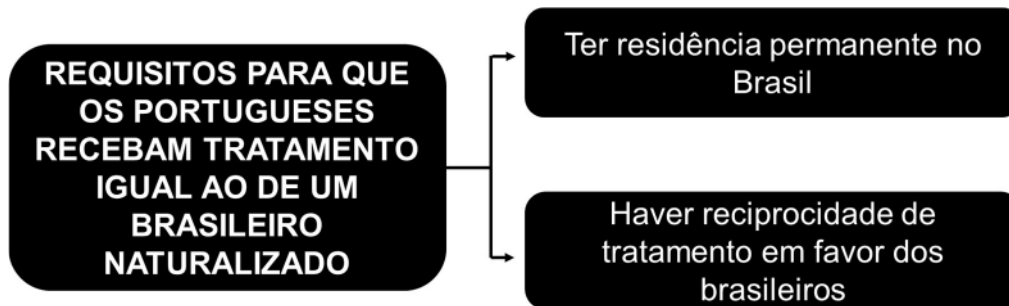
No caso da naturalização extraordinária, trata-se de direito subjetivo do requerente que preencheu os requisitos (o Estado não pode negar)

STF, na Ext. 1.121: “Não se revela possível, em nosso sistema jurídico-constitucional, a aquisição da nacionalidade brasileira *jure matrimonii*, vale dizer, como efeito direto e imediato resultante do casamento civil.”

Bloco 3

Quase nacionalidade

- **“Art. 12, § 1º, CF/88:** Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição”
- Português equiparado: é tratado no Brasil como se fosse um brasileiro naturalizado (é equiparado ao brasileiro naturalizado, ainda que continue sendo estrangeiro já que não passou pelo processo real de naturalização)
- Essa regra só vale para portugueses



Ext: 890, Rel. Min. Celso de Mello: A norma inscrita no art. 12, § 1º da Constituição da República – que contempla, em seu texto, hipótese excepcional de quase-nacionalidade – não opera de modo imediato, seja quanto ao seu conteúdo eficaz, seja no que se refere a todas as consequências jurídicas que dela derivam, pois, para incidir, além de supor o pronunciamento aquiescente do Estado brasileiro, fundado em sua própria soberania, depende, ainda, de requerimento do súdito português interessado, a quem se impõe, para tal efeito, a obrigação de preencher os requisitos estipulados pela Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre brasileiros e portugueses

Art. 18, Decreto nº 3.927, de 19/09/2001 (que promulgou o Tratado de Cooperação, Amizade e Consulta Brasil/Portugal): Os brasileiros e portugueses beneficiários do estatuto de igualdade ficam submetidos à lei penal do Estado de residência nas mesmas condições em que os respectivos nacionais e não estão sujeitos à extradição, salvo se requerida pelo Governo do Estado da nacionalidade.

“De relevo salientar que o português beneficiário do Estatuto da Igualdade plena não detém todos os direitos próprios do naturalizado, haja vista a manutenção do seu status de estrangeiro. Deste modo, ao contrário do naturalizado, não pode prestar o serviço militar, se sujeita à expulsão e também à extradição (esta requerida pelo Governo português) e, por fim, em situação no exterior na qual necessite de proteção diplomática, deverá requerê-la a Portugal e não ao Brasil.

Diferenças de tratamento entre brasileiros natos e naturalizados

- **“Art. 12, § 2º, CF/88:** A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.”



- Veja que a lei não pode diferenciar, mas a CF/88 pode e, efetivamente, faz

○ Cargos

▪ “Art. 12

(...) ”

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

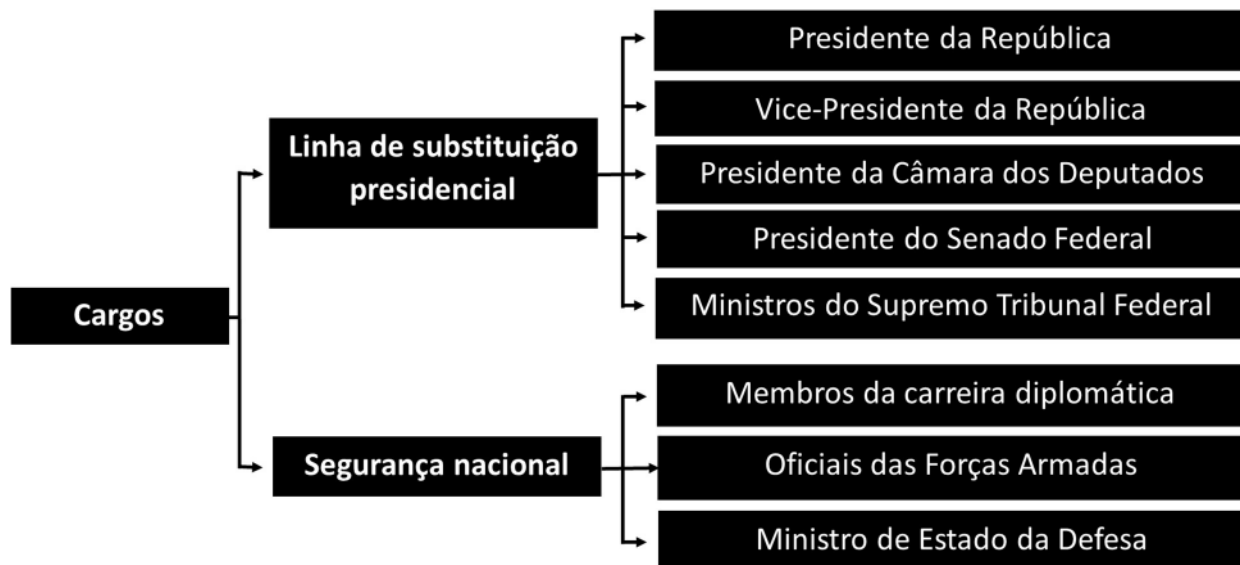
III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

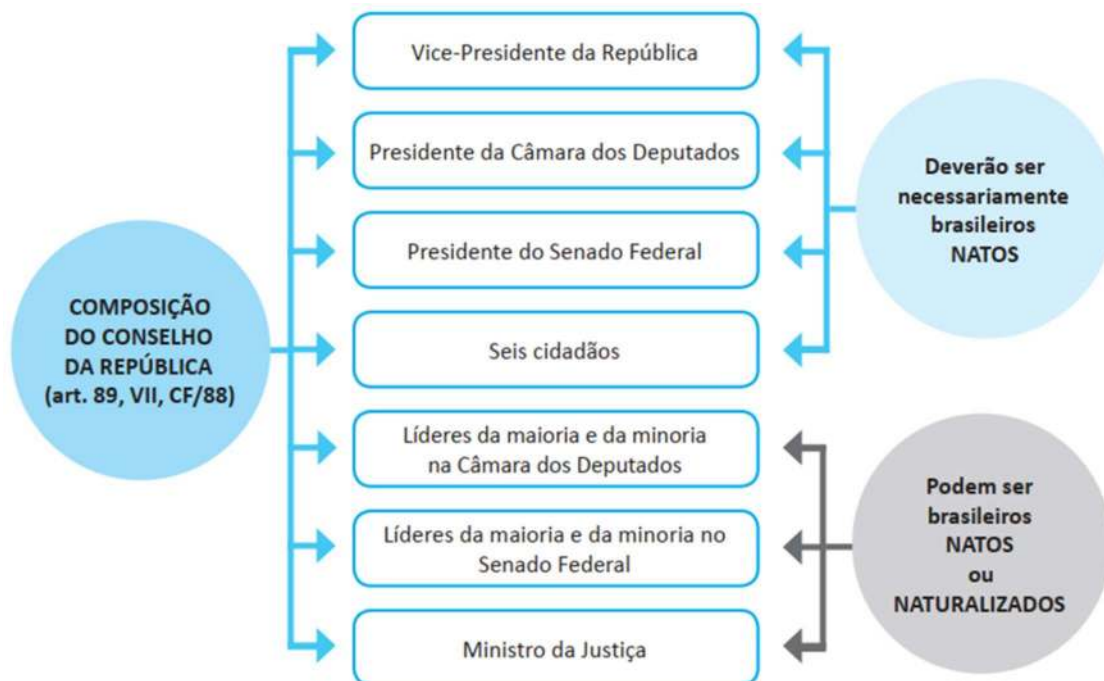
VII - de Ministro de Estado da Defesa (Incluído pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)”



II) Função

Art. 89, CF/88: O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam:

VII - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.



Bloco 4

III) Extradicação

Art. 81, Lei nº 13.445/2017: A extradicação é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recaia condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso.

Art. 5º, CF/88

LI - Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

LII - não será concedida extradicação de estrangeiro por crime político ou de opinião.

- O brasileiro nato não pode ser extraditado, em hipótese alguma. Nem mesmo se for um brasileiro nato possuidor de dupla nacionalidade (isto é, simultaneamente brasileiro e nacional de outro país) e o outro país requerer sua extradicação.

- Por outro lado, a Constituição permitiu a extradicação do brasileiro naturalizado em duas situações em razão da prática de um crime comum antes da naturalização e na hipótese de envolvimento comprovado com o tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins.

- Quanto à extradicação do estrangeiro, o inciso LII do art. 5º, CF/88 indica que “não será concedida extradicação de estrangeiro por crime político ou de opinião”.



HC 83.113/QO-DF, STF, Rel. Min. Celso de Mello, noticiado no Informativo 314, STF: O brasileiro nato, quaisquer que sejam as circunstâncias e a natureza do delito, não pode ser extraditado, pelo Brasil, a pedido de Governo estrangeiro, pois a Constituição da República, em cláusula que não comporta exceção, impede, em caráter absoluto, a efetivação da entrega extradicional daquele que é titular, seja pelo critério do “jus soli”, seja pelo critério do “jus sanguinis”, de nacionalidade brasileira primária ou originária.

AR 2921, Rel. Min. Alexandre de Moraes: 1. Ação rescisória em face de decisão proferida em extradição. Cabimento (102, I, “j”, da CF). A extradição é um instrumento de cooperação diplomática entre os Estados membros. É um ato administrativo, diplomático e jurídico solicitado por dois ou mais Estados, não havendo, por isso mesmo, que se falar que a hipótese trata de julgamento de natureza penal. Doutrina.

IV) Propriedade

Art. 222, CF/88: A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)



DIFERENÇAS ENTRE BRASILEIROS NATOS E NATURALIZADOS	
CARGOS (art. 12, § 3º, CF/88)	São privativos de brasileiros natos os cargos : 1) de Presidente e Vice-Presidente da República; 2) de Presidente da Câmara dos Deputados; 3) de Presidente do Senado Federal; 4) de Ministro do Supremo Tribunal Federal; 5) da carreira diplomática; 6) de oficial das Forças Armadas. 7) de Ministro de Estado da Defesa.
FUNÇÃO (art. 89, VII, CF/88)	São brasileiros natos os seis cidadãos que participam do Conselho da República .
PROPRIEDADE (art. 222, CF/88)	A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos .
EXTRADIÇÃO (art. 5º, LI, CF/88)	Somente brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em caso de: a) crime comum , praticado antes da naturalização; b) comprovado envolvimento, a qualquer tempo , em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins .

PERDA da nacionalidade

- Atenção: EC nº 131/2023

“Art. 12

(...)

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

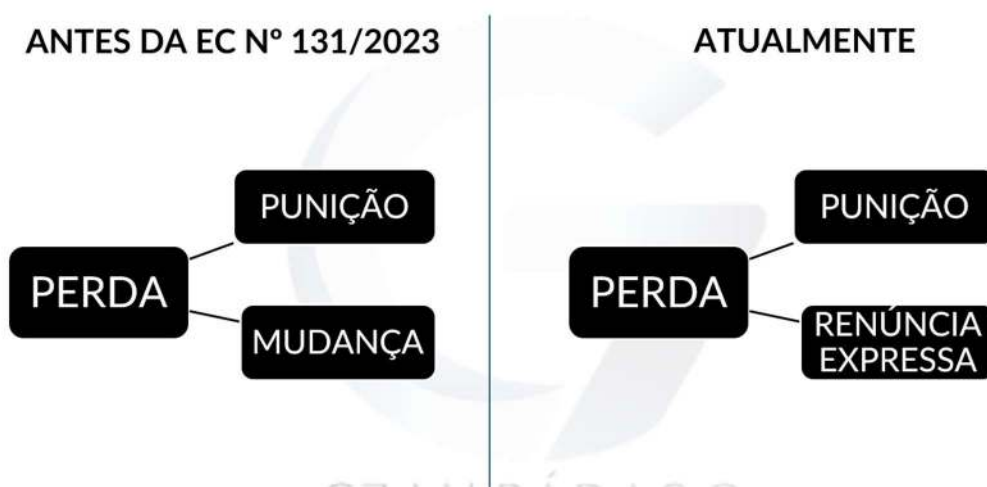
I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

II - fazer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

a) revogada; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

b) revogada. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

HC 83.113 QO, Rel. Min. Celso de Mello: A perda da nacionalidade brasileira, por sua vez, somente pode ocorrer nas hipóteses taxativamente definidas na Constituição da República, não se revelando lícito, ao Estado brasileiro, seja mediante simples regramento legislativo, seja mediante tratados ou convenções internacionais, inovar nesse tema, quer para ampliar, quer para restringir, quer, ainda, para modificar os casos autorizadores da privação – sempre excepcional – da condição político-jurídica de nacional do Brasil.



(A) Perda-punição

▪ “Art. 12

(...)

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

- Neste cenário, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial.

* Antes da EC nº 131, o cancelamento poderia se dar em virtude da prática de atividade nociva ao interesse nacional.

* Após a EC nº 131, o cancelamento pode se dar em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

- Com a nova redação trazida pela EC nº 131, a ação de perda da nacionalidade [privativa do MPF] somente poderá ser proposta contra o brasileiro naturalizado nas duas seguintes situações:

- (1) em caso de fraude relacionada ao processo de naturalização, ou
- (2) em caso de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.



(1) No primeiro cenário ("fraude relacionada ao processo de naturalização"), é bom destacar que a perda representa, tão somente, uma consequência lógica do cenário instituído pelo artifício enganoso: ora, se o sujeito atuou com fraude, ele nunca se naturalizou efetivamente; logo, nunca foi validamente considerado brasileiro. Destarte, eventual sentença condenatória produzirá efeitos retroativos ("ex tunc") – afinal, se o sujeito não preenchia devidamente as condições para a naturalização, brasileiro naturalizado ele nunca foi.

(2) Quanto ao segundo cenário, houve uma substituição da antiga locução juridicamente indeterminada e geradora de insegurança jurídica ("atividade nociva ao interesse nacional"), por uma expressão notadamente mais precisa "atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático".

- Neste segundo caso, de efetiva 'perda-punição', a sentença tem efeito 'ex nunc' (isto é, não retroativo).

* O parágrafo único do art. 75 da Lei nº 13.445/2017 nos informa que o risco de geração de situação de apatridia será levado em consideração antes da efetivação da perda da nacionalidade.

Art. 75. Parágrafo único: O risco de geração de situação de apatridia será levado em consideração antes da efetivação da perda da nacionalidade.

✓ Antes: Perda-mudança

Art. 12, § 4º, CF/88: Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

~~II – adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)~~

- ~~a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;~~
- ~~b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis~~

- Não mais existe a perda da nacionalidade brasileira por aquisição voluntária de nacionalidade estrangeira. A redação dada pela EC nº 131 ao § 4º tem como padrão a aceitação do fenômeno da polipatria – dito de outra forma: a nova emenda constitucional simplesmente eliminou a antiga figura constitucional da "polipatria proibida".

- Antes da EC nº 131, a perda era declarada quando o brasileiro (nato ou naturalizado), voluntariamente, adquiria outra nacionalidade. Afinal, aquele que adquiria outra nacionalidade por meio de uma naturalização voluntária, praticava um ato considerado como ‘traição’ ou ‘deslealdade’ com nossa pátria.

- Essa regra, todavia, não impedia de modo absoluto que os brasileiros tivessem dupla nacionalidade. Ter outra nacionalidade, além da brasileira, era possível, mas desde que a aquisição se desse nas situações que nossa Constituição autorizava.

- Existiam exceções à essa regra central de que a aquisição de uma nova nacionalidade culminaria na perda da nacionalidade brasileira, pois um brasileiro poderia adquirir outra nacionalidade sem perdê-la, bastando que referida aquisição se desse em um dos seguintes cenários: (i) em recebimento de nacionalidade primária concedida pela lei estrangeira, ou (ii) fosse fruto de imposição do Estado estrangeiro no qual o brasileiro residisse, como condição para que ele pudesse permanecer no território ou pudesse exercer direitos civis.

- Note que nossa Constituição, com a EC nº 131, passou a admitir que o brasileiro adquira nova nacionalidade por qualquer motivo, promovendo uma releitura do antigo regime jurídico da nacionalidade: se antes tal vínculo importava em uma “relação de lealdade” (e, por esse motivo, quase sempre deveria ser exclusiva), agora ele representa uma relação de afeto e apreço (que autoriza uma multiplicidade de vínculos).

b) Atualmente: Perda-Renúncia Expressa

Art. 12, § 4º, CF/88: Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

a) revogada; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

b) revogada. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

- Em homenagem à autonomia inerente à dignidade humana, a EC nº 131 no § 4º, II, do artigo 12, explicitou o **direito de renúncia** à nacionalidade brasileira (direito à autoexpatriação). Assim, a nova emenda tornou clara e expressa a possibilidade de o brasileiro renunciar à nacionalidade brasileira, resguardando a autonomia do indivíduo. Há, no entanto, uma única exceção: quando tal renúncia gerar a apatridia – pois a ausência completa de nacionalidade culmina em riscos que vulneram direitos.

- Referida previsão de aceitação da renúncia à nacionalidade brasileira (caso não acarrete a apatridia) revela-se harmônica com o disposto em documentos internacionais: há na Declaração Universal dos Direitos Humanos a previsão de que "Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade"; assim como há na Convenção Americana de Direitos Humanos a determinação de que "A ninguém se deve privar arbitrariamente de sua nacionalidade, nem do direito de mudá-la".



- O § 5º do art. 12 ainda prevê que o pedido prévio de renúncia não impossibilita o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira, nos termos da lei.

Art. 12, § 5º, CF/88: A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

Ext 441, Rel. Néri da Silveira: A reaquisição da nacionalidade, por brasileiro nato, implica manter esse *status* e não o de naturalizado.

Art. 254, § 7º, Decreto nº 9.199/2017: O deferimento do requerimento de reaquisição ou a revogação da perda importará no restabelecimento da nacionalidade originária brasileira.

- A Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017, em seu art. 76) determina que o brasileiro que perdeu a nacionalidade, uma vez cessada a causa, poderá (1) readquiri-la ou (2) ter o ato que declarou a perda revogado, na forma definida pelo órgão competente do Poder Executivo.

Art. 76, Lei nº 13.445/2017: O brasileiro que, em razão do previsto no inciso II do § 4º do art. 12 da Constituição Federal, houver perdido a nacionalidade, uma vez cessada a causa, poderá readquiri-la ou ter o ato que declarou a perda revogado, na forma definida pelo órgão competente do Poder Executivo.

✓ Curiosidades finais sobre a EC nº 131:

(i) Ela tramitou inicialmente no Senado (PEC nº 6/2018 — de autoria do então senador Antônio Anastasia) e foi motivada pelo caso “Cláudia Hoerig”. Aliás, na exposição de motivos da PEC foi expressamente destacada a raridade do episódio, no qual foi instaurado, de ofício pelo Ministério da Justiça, um processo administrativo de perda da nacionalidade brasileira decorrente da aquisição de nacionalidade estrangeira.

(ii) O ‘caso Cláudia’ chegou ao STF e, em abril de 2016 (no Mandado de Segurança 33.864), a 1ª Turma da nossa Suprema Corte entendeu que **o brasileiro nato poderia perder a nacionalidade brasileira e enfrentar, na sequência, processo extradicional**. Naquela ocasião, por maioria de votos (3 X 2), a 1ª Turma do STF negou o Mandado de Segurança impetrado por Cláudia Cristina Sobral (originariamente brasileira nata e voluntariamente naturalizada norte-americana), no qual a autora pedia a revogação do ato do Ministro da Justiça que decretou a perda da sua nacionalidade brasileira em razão de ela ter adquirido outra fora das hipóteses constitucionalmente autorizadas.

(iii) O trâmite da perda da nacionalidade foi iniciado de ofício, no Ministério da Justiça, com fundamento nos artigos 22 e 23, da Lei nº 818, de 18 de setembro de 1949, e resultou na declaração da perda da nacionalidade brasileira da impetrante, sob o fundamento de que ela, voluntariamente, havia optado pela nacionalidade norte-americana, em 28 de setembro de 1999.

(iv) Segundo entendeu a 1ª Turma, atuou com acerto o Ministro da Justiça, vez que os documentos constantes nos autos revelavam que a aquisição da nacionalidade norte-americana por Claudia Cristina Sobral tinha sido **desejada e voluntária**, não estando, portanto, amparada pelas exceções constantes do art. 12, § 4º, da CF/88. Desta forma, mesmo sendo originariamente brasileira nata, ela teve a perda da nacionalidade brasileira decretada e, por isso, passou a enfrentar o processo extradicional.

(v) Em **2020** foi a vez de a 2ª Turma do STF confirmar essa possibilidade: por maioria de votos (em fevereiro de 2020, no MS 36.359), os ministros reafirmaram que o brasileiro nato perderia nossa nacionalidade em razão da aquisição de outra nacionalidade fora das hipóteses constitucionalmente previstas (no art. 12, § 4º) e, na sequência, poderia sim ser submetido ao processo extradicional.

Notícias STF. Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020

2ª Turma confirma validade de perda de nacionalidade brasileira de ex-sócio da Telexfree

Por maioria de votos, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, na sessão desta terça-feira (18), a decisão do ministro Ricardo Lewandowski no Mandado de Segurança (MS) 36.359 que considerou válida a portaria do Ministério da Justiça que declarou a perda de nacionalidade brasileira do empresário Carlos Natanael Wanzeler. Ele responde a diversas ações penais no Brasil e nos Estados Unidos por envolvimento no esquema de

pirâmide financeira por meio da empresa Telexfree e havia optado pela nacionalidade norte-americana. A perda da nacionalidade brasileira abre caminho para sua extradição para os EUA.

Notícias STF

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

2ª Turma autoriza extradição de proprietário da Telexfree

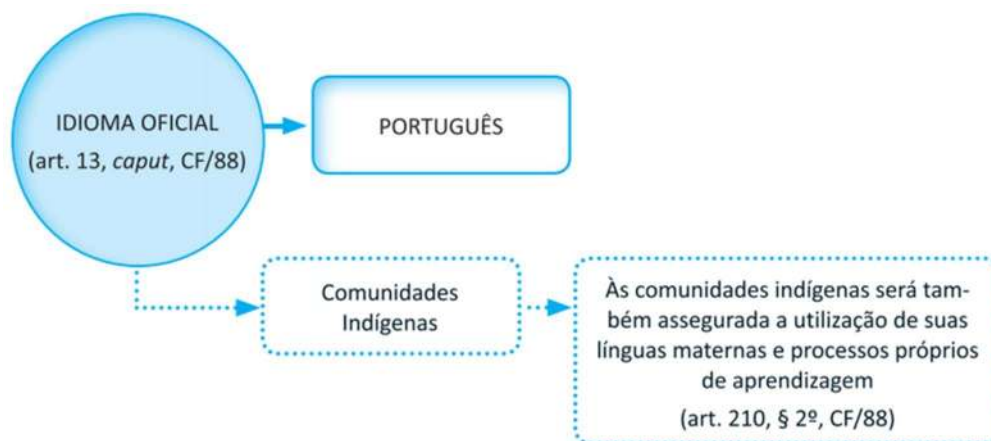
Por unanimidade, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a extradição do empresário americano Carlos Nataniel Wanzeler, um dos proprietários da empresa TelexFree, formulada pelo governo dos Estados Unidos da América (EUA). A decisão se deu no julgamento da Extradição (EXT) 1630, na sessão virtual encerrada em 21/9.

➤ Língua e símbolos oficiais

Art. 13, CF/88: A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.

§ 1º São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios.



Bloco 5

DIREITOS POLÍTICOS

➤ Conceito

“Instrumento por meio do qual os indivíduos exercem sua cidadania, “direitos políticos” é expressão que traduz o conjunto de normas legais permanentes que regulamenta o direito democrático de participação do povo no Governo, diretamente ou por seus representantes. Os direitos políticos consistem, pois, na disciplina dos meios necessários ao exercício da soberania popular.”

- Segundo Alexandre de Moraes os direitos políticos compõem:

o conjunto de regras que disciplinam as formas de atuação da soberania popular, conforme preleciona o *caput* do art. 14 da Constituição Federal. São direitos públicos subjetivos que investem o indivíduo no *status activae civitatis*, permitindo-lhe o exercício concreto da liberdade de participação nos negócios políticos do Estado.

- Historicamente, a construção das bases filosóficas e políticas do regime democrático são atribuídas à Grécia Antiga dos séculos IV e V a.c. (em especial à sociedade ateniense), de onde também procede a palavra democracia – etimologicamente “demos” quer dizer ‘povo’ ou ‘muitos’ e “kracia” significa ‘governo’ ou ‘autoridade’).

- A democracia grega era do tipo **direta** (ou participativa), exercida sem intermediários pelos cidadãos que deliberavam sobre as questões políticas e administrativas da polis. Esse sistema, entretanto, não permitia o voto de mulheres, estrangeiros e escravos.

- A democracia brasileira, por outro lado, é do tipo **semidireta** ou **representativa**, pois possui elementos das democracias indiretas que permitem a participação política no governo por meio de representantes eleitos pelos cidadãos; e elementos das democracias diretas, em que o cidadão atua sem intermediários. O referendo, o plebiscito e a iniciativa popular são alguns dos instrumentos próprios da democracia direta que são adotados pelo nosso sistema constitucional, institutos que serão estudados mais adiante.

- A conquista de **direitos civis e políticos** faz parte da chamada **primeira geração/dimensão de direitos fundamentais**.

- A relevância histórica dessa conquista é indiscutível, mas é importante lembrar que os direitos civis e políticos não foram garantidos desde o início a todas as pessoas. Em sua origem, tais direitos eram titularizados por uma parcela reduzida da população composta por homens que eram, em sua maioria, burgueses.

- A ampliação do sufrágio foi sendo gradualmente conquistada por meio de lutas sociais. A história do nosso país revela que o exercício de direitos políticos já foi negado às mulheres, aos pobres, aos analfabetos etc. Atualmente, entretanto, o Brasil adota o **sufrágio universal**.

- A universalidade do sufrágio não significa que todo e qualquer brasileiro poderá votar e ser votado!

- No direito brasileiro, cidadão é o indivíduo que preserva a titularidade dos seus direitos políticos e de outros direitos que são derivados destes. É por meio do alistamento eleitoral que o indivíduo adquire sua cidadania e, ao adquiri-la, poderá exercer a soberania popular por intermédio do direito ao sufrágio, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, igualmente, por meio do plebiscito, referendo, da iniciativa popular, da propositura de ação popular e organização e participação em partidos políticos.

- Nas palavras de José Afonso da Silva, os Direitos Políticos positivos consistem no conjunto de normas que asseguram o direito subjetivo de participação no processo político e nos órgãos governamentais. Eles garantem a participação do povo no poder de denominação política por meio das diversas modalidades de direito de sufrágio: direito de voto nas eleições, direito de elegibilidade (direito de ser votado), direito de voto nos plebiscitos e referendos, assim como por outros direitos de participação popular, como o direito de iniciativa popular, o direito de propor ação popular e o direito de organizar e participar de partidos políticos.

Art. 1º, parágrafo único, CF/88: Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Art. 5º, LXXVII, CF/88: São gratuitas as ações de "habeas-corpus" e "habeas-data", e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.

- É competência da União legislar sobre cidadania (direitos políticos) e direito eleitoral, conforme preceitua o art. 22, I e XIII, de forma que as regras estabelecidas nas Constituições Estaduais e nas Leis orgânicas Municipais sobre o tema não têm valor se forem incompatíveis com a Constituição Federal e a legislação federal.

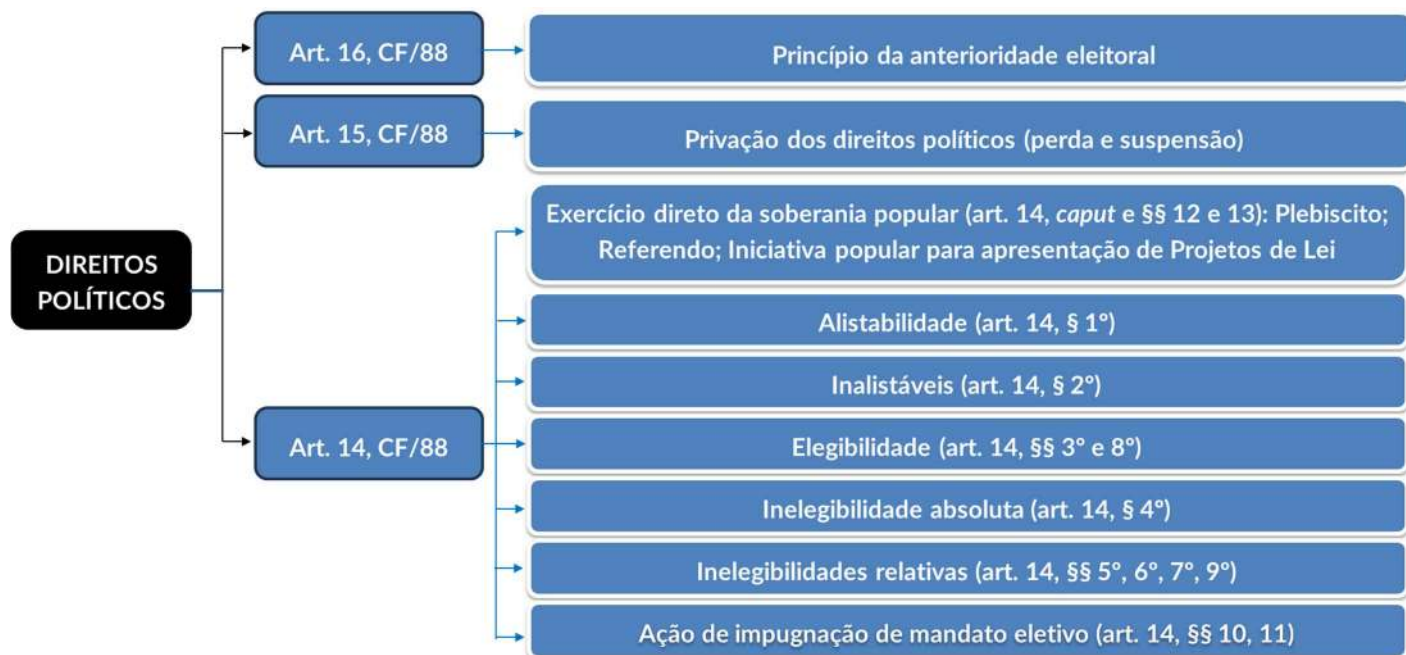
Art. 22, CF/88: Compete privativamente à União legislar sobre:

- I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
- XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;

➤ **Direitos políticos – Artigos 14 a 16 da CF/88**

- Os direitos políticos são **espécies** de direitos fundamentais, pois se encontram no cap. IV do Título II da Constituição Federal.

- São três os artigos que tratam do tema: o art. 14, o art. 15 e o art. 16.



➤ **Art. 16: Princípio da Anterioridade Eleitoral**

“**Art. 16, CF/88:** A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 4, de 1993)”

- Finalidade: assegurar que o pleito eleitoral se desenrole em perfeita harmonia com o ideal da isonomia.

- No julgamento da ADPF 738 MC-REF/DF (outubro de 2020), o STF informou que o processo eleitoral, concebido em sua acepção estrita, envolve as convenções partidárias, os coeficientes eleitorais e a extensão do sufrágio universal.

ADPF 738 MC-REF/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski: (...) III – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que só ocorre ofensa ao princípio da anterioridade nas hipóteses de: (i) rompimento da igualdade de participação dos partidos políticos ou candidatos no processo eleitoral; (ii) deformação que afete a normalidade das eleições; (iii) introdução de elemento perturbador do pleito; ou (iv) mudança motivada por propósito casuístico (ADI 3.741/DF, de minha relatoria). Precedentes. IV - No caso dos autos, é possível constatar que o TSE não promoveu qualquer inovação nas normas relativas ao processo eleitoral, concebido em sua acepção estrita, porquanto não modificou a disciplina das convenções partidárias, nem os coeficientes eleitorais e nem tampouco a extensão do sufrágio universal. Apenas introduziu um aperfeiçoamento nas regras relativas à propaganda, ao financiamento das campanhas e à prestação de contas, todas com caráter eminentemente procedimental, com o elevado propósito de ampliar a participação de cidadãos negros no embate democrático pela conquista de cargos políticos. V – Medida cautelar referendada.



- Ex.1: A lei 13.165/2015
- Ex.2: Leis nº 13.487/2017 e 13.488/2017
- **Art. 2º, EC Nº 107/2020:** Não se aplica o art. 16 da Constituição Federal ao disposto nesta Emenda Constitucional.
 “Tendo em conta, portanto, que um dos fundamentos teleológicos do dispositivo em análise é justamente o de assegurar a igualdade na disputa das eleições, entendemos que não configurou desrespeito à Constituição de 1988 a previsão do art. 2º da EC 107/2020 — que expressamente determinou a não incidência do art. 16, CF/88 ao disposto na Emenda. Afinal, a excepcionalidade e o ineditismo da crise sanitária planetária ocasionada pela Covid-19, que exigiu o adiamento das eleições municipais de 2020, não favoreceu/beneficiou/prejudicou nenhum partido ou candidato em específico. Todos foram igualmente surpreendidos e atingidos pela pandemia”.

Art. 2º, EC Nº 107/2020: Não se aplica o art. 16 da Constituição Federal ao disposto nesta Emenda Constitucional.
 “Tendo em conta, portanto, que um dos fundamentos teleológicos do dispositivo em análise é justamente o de assegurar a igualdade na disputa das eleições, entendemos que não configurou desrespeito à Constituição de 1988 a previsão do art. 2º da EC 107/2020 — que expressamente determinou a não incidência do art. 16, CF/88 ao disposto na Emenda. Afinal, a excepcionalidade e o ineditismo da crise sanitária planetária ocasionada pela Covid-19, que exigiu o adiamento das eleições municipais de 2020, não favoreceu/beneficiou/prejudicou nenhum partido ou candidato em específico. Todos foram igualmente surpreendidos e atingidos pela pandemia”.

- O art. 16, CF/88, representa garantia individual do cidadão-eleitor
“ADI 3.685/DF, Rel. Min. Ellen Gracie: Quanto ao mérito, afirmou-se, de início, que **o princípio da anterioridade eleitoral**, extraído da norma inscrita no art. 16 da CF, **consubstancia garantia individual do cidadão-eleitor** - detentor originário do poder exercido por seus representantes eleitos (CF, art. 1º, parágrafo único) - e protege o processo eleitoral. Asseverou-se que esse princípio contém elementos que o caracterizam como uma garantia fundamental oponível inclusive à atividade do legislador constituinte derivado (CF, artigos 5º, § 2º, e 60, § 4º, IV), e que sua transgressão viola os direitos individuais da segurança jurídica (CF, art. 5º, caput) e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).”

- Em **agosto de 2024** o STF julgou (na ADI 7212) normas da EC nº 123/2022 que instituíram o estado de emergência no ano de 2022, bem como criaram e ampliaram benefícios sociais três meses antes das eleições. Segundo nossa Corte Suprema, ao possibilitar a distribuição gratuita de bens em ano de pleito, a emenda violou o princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos (igualdade eleitoral) e a regra da anterioridade eleitoral (art. 16, CF/88).

ADI 7212, Rel. Min. André Mendonça: 1. A lei eleitoral (art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997) proíbe que, no ano de eleições, o governo distribua bens, valores ou benefícios à população, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais que já estavam em andamento no ano anterior. Essa regra existe para garantir que as eleições sejam justas, evitando que esses benefícios influenciem a escolha dos eleitores e criem desigualdade entre os candidatos. Além disso, o art. 16 da Constituição proíbe mudanças na lei eleitoral no ano de eleições.

2. A Emenda Constitucional nº 123/2022 declarou estado de emergência devido ao aumento inesperado dos preços do petróleo e combustíveis. No entanto, como a situação econômica à época não era grave o suficiente para justificar essa medida, não existia fundamento na Constituição ou na lei eleitoral para a distribuição de benefícios sociais perto das eleições. Essa prática pode influenciar indevidamente o voto dos cidadãos, comprometendo a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Além disso, representa alteração da legislação eleitoral em ano de eleição, violando o art. 16 da Constituição.

3. Embora os benefícios tenham sido distribuídos apenas em 2022 e o prazo de vigência da Emenda Constitucional nº 123/2022 já tenha se encerrado, é necessário declarar sua inconstitucionalidade, para evitar que medidas semelhantes prejudiquem a igualdade na disputa eleitoral no futuro. Os cidadãos que receberam os benefícios de boa-fé não precisarão devolvê-los.

➤ **Hipóteses de privação dos direitos políticos**

Art. 15, CF/88: É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado.

II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

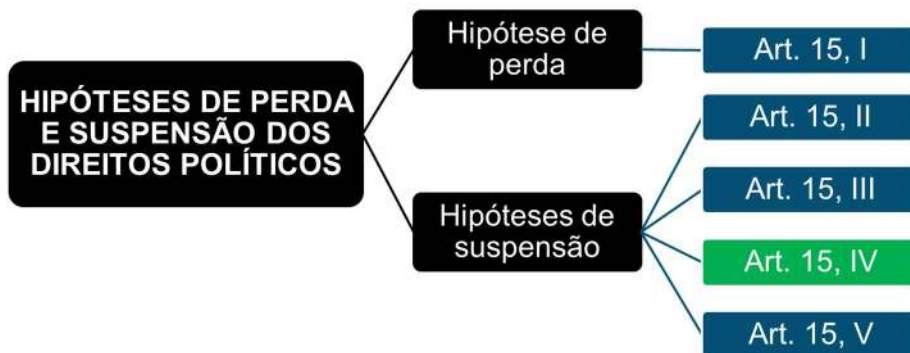
(i) Cassação dos direitos políticos

É vedada a cassação de direitos políticos

(ii) Privação dos direitos políticos [gênero]

* Perda dos direitos políticos – art. 15, I

* Suspensão dos direitos políticos – art. 15, II, III, IV e V



[FGV - 2022 - CGU - Auditor Federal de Finanças e Controle - Auditoria e Fiscalização] Maria foi convocada, pelo poder público, para desempenhar determinada atividade de interesse coletivo prevista em lei, uma única vez, em determinado dia da semana. De posse do instrumento de convocação, compareceu à repartição e comunicou que não iria participar da referida atividade, que considerava injustificável à luz da razão humana, afrontando, com isso, a filosofia racionalista da qual era prosélita. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Maria agiu de maneira:

- A) lícita, mas deve cumprir prestação alternativa prevista em lei, sob pena de ter os direitos políticos suspensos em caso de recusa;
- B) lícita, mas somente se a lei prever uma prestação alternativa passível de ser cumprida, caso contrário, deve sofrer as sanções previstas em lei;
- C) ilícita, pois a objeção de consciência deve estar lastreada em crença religiosa, não em convicção filosófica, estando sujeita às sanções cominadas em lei;
- D) lícita, desde que a lei que instituiu a obrigação preveja expressamente a faculdade de não ser cumprida, daí decorrendo a incidência das sanções cominadas;
- E) ilícita, pois a recusa em cumprir obrigação legal a todos imposta, em qualquer caso, afronta a isonomia, devendo ser privada de sua cidadania nas acepções ativa e passiva.

“Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa: o art. 5º, VIII, estabelece, como regra, que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. No entanto, se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta (ex.: serviço militar obrigatório — cf. art. 143) e recusar-se a cumprir a prestação alternativa, fixada em lei, terá, como sanção, a declaração da perda de seus direitos políticos. Sobre essa hipótese, alertamos que a maioria dos autores de direito eleitoral vem entendendo como situação de suspensão, e não de perda de direitos políticos, nos termos da literalidade do art. 4.º, § 2.º, da Lei n. 8.239/91” (LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 23ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, pg. 2145).

“A suspensão importa em privação temporária dos direitos políticos e ocorre nas situações em que há (i) declaração de incapacidade civil absoluta, (ii) condenação criminal transitada em julgado – enquanto durarem seus efeitos –, (iii)

quando há alegação de escusa de consciência – na qual a pessoa se recusa a cumprir a obrigação legal a todos imposta, bem como a prestação alternativa, e (iv) em decorrência da condenação por improbidade administrativa” (MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. 8ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 541

“A privação definitiva dos direitos políticos (perda) só ocorre no caso de cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado (CF, art. 15, I). Comprovada a prática de atividade nociva ao interesse nacional (CF, art. 12, § 4º, I), o indivíduo poderá retornar à sua condição de estrangeiro. Sendo a nacionalidade um pressuposto para a cidadania, o indivíduo perde seus direitos políticos. A decretação da perda é matéria de competência da Justiça Federal (CF, art. 109, X).

A privação temporária dos direitos políticos ("suspensão") pode se dar em quatro situações. A primeira é por incapacidade civil absoluta (CF, art. 15, II). (...) A segunda, no caso de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos (CF, art. 15, III). (...) A suspensão poderá ocorrer ainda quando houver recusa em cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição (CF, art. 15, IV). (...) Por fim, a suspensão poderá ocorrer no caso de improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, § 4º, da Constituição (CF, art. 15, V)” (NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 11ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 508 e 509).

a) Perda dos direitos políticos (art. 15, I)

Art. 15, CF/88: É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado.

Art. 12, § 4º, CF/88: Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional

(b) Suspensão dos direitos políticos

(b.1) Art. 15, II

Art. 15, CF/88: É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

II - incapacidade civil absoluta;

Redação anterior:

Art. 3º, CCB: “São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I – os menores de dezesseis anos;

II – os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;

III – os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.

Redação atual:

Art. 3º, CCB: São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

(b.2) Art. 15, III

Art. 15, CF/88: É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

Súmula 9, TSE: A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independentemente de reabilitação ou de prova de reparação dos danos

Veja que, portanto, o preso provisório não fica privado de seus direitos políticos

(b.3) Art. 15, IV

Art. 15, CF/88: É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;

Art. 5º, VIII, CF/88: Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

Art. 143, CF/88: O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.

Art. 3º, § 1º, Lei nº 8.239/1991: “Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete, na forma da lei e em coordenação com os Ministérios Militares, atribuir Serviço Alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência decorrente de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar”.

Art. 4º, Lei nº 8.239/1991:

§ 1º A recusa ou cumprimento incompleto do Serviço Alternativo, sob qualquer pretexto, por motivo de responsabilidade pessoal do convocado, implicará o não-fornecimento do certificado correspondente, pelo prazo de dois anos após o vencimento do período estabelecido.

§ 2º Findo o prazo previsto no parágrafo anterior, o certificado só será emitido após a decretação, pela autoridade competente, da suspensão dos direitos políticos do inadimplente, que poderá, a qualquer tempo, regularizar sua situação mediante cumprimento das obrigações devidas.

Art. 438, CPP: A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1º Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 2º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

- E se o Estado não editar a lei fixando a prestação alternativa?

Art. 5º, VIII, CF/88: Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

(b.4) Art. 15, V

Art. 15, CF/88: É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Art. 37, § 4º, CF/88: Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

- O condenado por ato de improbidade administrativa (que importe em enriquecimento ilícito ou que cause prejuízo ao erário) ficará com seus direitos políticos suspensos pelo prazo determinado pela LIA (Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei nº 8.429/1992 –, consoante prevê o art. 12, que tem redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021).

